

Aus einem Verfassungsschutz sollte man zwei Behörden machen. Eine klärt auf, eine wehrt ab. Aber ohne wahllosen V-Leute-Einsatz

Aus einem Verfassungsschutz sollte man zwei Behörden machen. Eine klärt auf, eine wehrt ab. Aber ohne wahllosen V-Leute-Einsatz

Der Tagesspiegel

Sonntag 30. September 2018

Copyright 2018 Verlag Der Tagesspiegel GmbH Alle Rechte Vorbehalten



Section: SONDERTHEMEN; S. 8; Ausg. 23606

Length: 697 words

Body

Konstantin von Notz

ist Vize-Fraktionsvorsitzender der Bundestagsfraktion von B 90 / Grüne und Mitglied im Innenausschuss.

Von Konstantin von Notz

Es gibt zweifellos reale Bedrohungen für die innere Sicherheit und eine Vielzahl an Akteuren, die unseren freiheitlichen Rechtsstaat und unsere Demokratie angreifen. In Chemnitz und Köthen hat sich gezeigt, dass die Sicherheitsbehörden im Hinblick auf das Agieren rechtsextremer Strukturen trotz jahrelanger Diskussionen noch immer schlecht aufgestellt sind.

Das Vertrauen in das Bundesamt für Verfassungsschutz hat in den letzten Jahren wiederholt stark gelitten. Vom Oktoberfestattentat über die Morde des Nationalsozialistischen Untergrunds bis hin zu der Leugnung der Existenz von V-Leuten im Umfeld von Anis Amri: Ausgerechnet die Behörde, die dem Schutz unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung dienen soll, ist durch dubioses Agieren mit V-Leuten und Intransparenz gegenüber Parlament und Öffentlichkeit bei der Bevölkerung in Misskredit geraten. (...) Doch die mangelnde Analysefähigkeit bei der Aufklärung rechtsextremistischer Netzwerke und ihrer erschreckenden Mobilisierungsmöglichkeiten, das Leugnen offensichtlicher Schwachstellen bei der Beobachtung islamistischer Gefährder, die weiterhin nicht optimale Zusammenarbeit mit den Landesämtern und die zunehmend unklare Abgrenzung von polizeilichen Aufgaben zeugen ebenso von einer strukturellen Krise des Verfassungsschutzes.

Diese lässt sich nur lösen, indem man auch strukturelle Antworten gibt und längst überfällige Reformen entschlossen anpackt. Die sich jetzt bietende Chance für eine echte Zäsur, einen glaubhaften Neuanfang und eine tatsächliche, strukturelle Neuaufstellung müssen wir nutzen. Sie kann Vertrauen wiederherstellen und belegen, dass das Amt auch tatsächlich tut, was es verspricht: die Verfassung und unsere freiheitlich demokratische Grundordnung vor feindlichen Bestrebungen nach objektiven Kriterien schützen. Diese Chance muss unbedingt genutzt werden.

Mit einer solchen Neuaufstellung ist keineswegs die Abschaffung des Inlandsnachrichtendienstes gemeint. Denn die klare Trennung von Polizei und Nachrichtendiensten und die Abgrenzung ihrer jeweiligen Aufgaben sind ein

Aus einem Verfassungsschutz sollte man zwei Behörden machen. Eine klärt auf, eine wehrt ab. Aber ohne wahllosen V-Leute-Einsatz

fundamentaler Teil des Rechtsstaatsprinzips und eine zentrale Lehre aus unserer Geschichte. Es geht nicht darum, die Polizei mit immer weiteren Vorfeldbefugnissen zu überladen. Jedoch muss sie einen klaren Vorrang in der Abwehr konkreter Gefahren haben.

Die bisherigen Aufgaben des Verfassungsschutzes wollen wir zweiteilen: Ein "Institut zum Schutz der Verfassung" wollen wir als eigenständige Behörde ohne Eingriffsbefugnisse aufstellen. Sie soll verfassungs- und menschenfeindliche Bestrebungen mittels öffentlich zugänglicher Quellen aufklären. Ihre Aufgabe soll es sein, Strukturen und Zusammenhänge verfassungsfeindlicher Bestrebungen zu erkennen, zu beobachten, wissenschaftlich zu analysieren und transparent zu machen - und die Sicherheitsbehörden auf mögliche Zuständigkeiten hinzuweisen. Das so verkleinerte "Amt zur Gefahrenerkennung und Spionageabwehr" soll für die Aufklärung verfassungsfeindlicher Bestrebungen im Vorfeld konkreter Gefahren mit rechtsstaatlich eingegegten nachrichtendienstlichen Mitteln zuständig sein, die durch die Analyse offen zugänglicher Quellen nicht geleistet werden kann. Seine Zuständigkeit endet, wo die Zuständigkeit der Strafverfolgungsbehörden beginnt - also bei Vorliegen konkreter Gefahren oder Straftaten.

Eine strukturelle Reform beinhaltet notwendigerweise auch eine überfällige Überprüfung des fragwürdigen Umgangs mit V-Personen. Insbesondere ihr Einsatz in der rechten Szene war zu desaströs: Um auch hier Vertrauen wiederherzustellen, sind sehr viel strengere Vorgaben unabdingbar. Es muss ausgeschlossen werden, dass Personen, die schwere Straftaten begangen haben, als V-Leute eingesetzt werden. Insgesamt muss der Einsatz von V-Personen Ultima Ratio der Erkenntnisgewinnung sein. Und es bedarf sowohl hier als auch insgesamt einer schlagkräftigeren Kontrolle geheimdienstlicher Arbeit durch Parlamente und Öffentlichkeit.

Dies ist eine gekürzte Version des Textes. Die Langform finden Sie unter causa.tagesspiegel.de

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: POLITIK (90%); RASSISMUS & FREMDENFEINDLICHKEIT (90%); RECHTSSTAATLICHKEIT (89%); DEUTSCHER BUNDESTAG (78%); GESETZGEBUNGSORGANE (77%); STRAFTATEN (77%); MORD (70%); ISLAM & MUSLIME (67%); SPIONAGE (63%); POLIZEIKRÄFTE (52%)

Geographic: CHEMNITZ, DEUTSCHLAND (58%); SACHSEN, DEUTSCHLAND (58%)

Load-Date: September 29, 2018